בקשה לבדיקה משפטית: מסמכי פרטיות, נוכחות עובדים, גישת טכנאים ואבטחה של מערכת SmplWise Arx

פרט	ערך
אל	[שם עורך הדין / המשרד]
מאת	[שם הבעלים והחברה]
תאריך שליחה	[להשלים]
מועד מבוקש להחזרת התוצר	**[להשלים: שדה ריק בכוונה]**
איש קשר לשאלות	[שם, טלפון, דוא"ל: להשלים]
נספחים	חבילת ZIP עם כל המסמכים (ראו קובץ 00, הוראות הקריאה)

הערה מקדימה חשובה: מי כתב את המכתב

מכתב זה וחבילת המסמכים הוכנו עבורי בסיוע Claude, מערכת בינה מלאכותית. **Claude אינו עורך דין ואינו נותן ייעוץ משפטי.** כל מה שכתוב כאן הוא תיאור עובדתי של המוצר כפי שנקרא במסמכי הפיתוח, וכן שאלות פתוחות. אין במכתב ובמסמכים קביעה שהמוצר או אחד המסמכים עומדים בדין, ואין בהם ניסוח של מסקנה משפטית. כל מקום שבו מסמך מציג עמדה משפטית סומן בו כ"דורש בדיקת יועץ משפטי" (REQUIRES COUNSEL REVIEW) או כסוגריים מרובעים [ ] שמיועדים להשלמה.

1. מה המוצר, בקצרה

היא מערכת לניהול מבנה, הפועלת בישראל, שמותקנת בבניין של הלקוח (הארגון) על שרת שלו. המערכת SmplWise Arx מרכזת:

- **מצלמות:** הצגת מצלמות ואירועים לפי מפה; ההקלטה עצמה נשארת במערכת ההקלטה של הלקוח ואינה נשמרת ב-Arx. תמונות אירוע נשלפות מההקלטה בשעת האירוע.
- **בקרת כניסה:** פתיחת דלתות ורישום כניסות באמצעות מערכת חיצונית (WisKey), שרשומות הכניסה שלה נשמרות אצלה ולא ב-Arx.
- **נוכחות עובדים:** אפליקציית נייד שיכולה לשתף עם המערכת, לפי בחירת המשתמש ואישור הארגון, נתוני חיישנים של המכשיר (מיקום, פעילות, צעדים, סוללה, סוג רשת, קרבה לנקודות בבניין). התכונה כבויה כברירת מחדל בכל התקנה.
- **גישת טכנאים חיצוניים:** ספק מזמין טכנאי, הטכנאי מקבל קוד כניסה בהודעת וואטסאפ לדלתות מוגדרות ולזמן מוגבל.
- **הודעות והתראות:** וואטסאפ, התראות דחיפה לטלפון דרך ממסר של SmplWise, ודפי רשת ציבוריים קצרים.
- **טמפרטורה, קריאות שירות (tickets) ויומנים.**

חיבור מרחוק מתבצע דרך מנהרת Cloudflare. פירוט עובדתי מלא נמצא במסמכים 02/01 ו-04/01 בחבילה.

2. מה אנו מבקשים

בדיקה של כל אחד מהמסמכים שבחבילה, ומתן חוות דעת קצרה, בהיבטים הבאים (לפי הבנתנו, שאתם תתקנו אותה אם היא שגויה):

1. **התאמה לדיני הפרטיות בישראל:** חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, התקנות מכוחו (ובהן תקנות אבטחת מידע), **ותיקון 13** לחוק. אנא ציינו אילו חובות חלות עלינו ועל הלקוחות שלנו בפועל (למשל: רישום או הגדרת מאגר, מינוי ממונה הגנת פרטיות, חובת הודעה, חובות מידע, סיווג מידע בעל רגישות מיוחדת) ומה חסר במסמכים.

2. **נוסח ההודעה לעובדים** על שיתוף נתוני מכשיר (מסמך 03): בסיס חוקי, הסכמה לעומת הודעה, חובה לעומת רשות, וכל שינוי נוסח נדרש.
3. **מצלמות, נוכחות וגישת טכנאים:** הסכמה, הודעה ושמירה לכל אחד מהם (מצלמות ותמונות אירוע; נוכחות ומיקום; גישת טכנאים).
4. **מעבדי מידע:** מי בעל המאגר ומי מעבד בכל זרימה (הלקוח, SmplWise, Cloudflare, ספק וואטסאפ, Apple/Google לדחיפה, WisKey), ואילו הסכמי עיבוד נדרשים.
5. **העברת מידע לחו"ל:** ממסר הדחיפה (Cloudflare Workers, Apple, Google), מנהרת Cloudflare, ושירות הודעות הוואטסאפ.
6. **חובות אבטחת מידע:** האם האמצעים המתוארים במסמכים מתאימים, ומה נדרש להוסיף.

3. התוצר המבוקש

1. **המסמכים עצמם עם סימוני עריכה** (Track Changes / הערות בשוליים בקובצי ה-Word).
2. **חוות דעת קצרה** (עד כמה עמודים שתמצאו לנכון) שמסכמת את המסקנות העיקריות ואת רמת הסיכון.
3. **רשימת שינויים נדרשים**, ממוינת לפי: (א) חובה לפני הפעלה אצל לקוח, (ב) מומלץ, (ג) לשיקול. לכל פריט נבקש לציין אם הוא שינוי נוסח, שינוי התנהגות של המוצר, או מסמך חדש.
4. **רשימת מסמכים שחסרים** (ראו סעיף 6 שלהלן) ונוסח או תבנית לכל אחד, אם אפשר.

4. שאלות לפי מסמך

הקבצים מסומנים לפי מספר התיקייה בחבילה. מזהי C1 עד C13 הם פריטי "בדיקת יועץ משפטי" שסומנו בגוף מסמכי הפרטיות (קובץ 02/00, אינדקס).

4.1 מסמכי הפרטיות של הארגון (תיקייה 02, שישה מסמכים, עברית ואנגלית)

מסמך	שאלות
02/01 סיכום עיבוד המידע	האם חלה חובת **C4**. כספק או כמעבד, כולל גישת ספק לצורך תמיכה SmplWise-תפקידים: מי בעל המאגר / אחראי / מחזיק, ו **C1** Meta, מטא-דאטה אצל Home Assistant וואטסאפ דרך רכיב לא רשמי של **C5**. הגדרת מאגר או רישום, ואיזו רמת אבטחה שבה עוברים דפים ציבוריים (שמות וטלפונים שמוקלדים בהם): הסכם Cloudflare מנהרת **C6**. העברה לחו"ל, תנאי הפלטפורמה שמירת רשומות כניסה ותמונות כניסה (לא אומתה), גישה של מתחזק חיצוני :(WisKey) מערכת הכניסה **C7**. עיבוד ומיקום שרתים תמונות אירוע ממצלמות וחובות ייחודיות למעקב וידאו **C13**. "אפליקציית נייד לצוות והמדיניות של "חיישנים נדרשים **C9**.
02/02 שמירה וגישה	שמירה בלתי מוגבלת בזמן ("עד שהארגון מוחק") עבור אנשים בספר הכתובות ובמערכת הכניסה, והאם ההודעה חייבת לציין **C3** שמירה חובה (פיננסית 7 שנים, יומן ביקורת 365 ימים) **C10**. (היכן השרת, הדיסק והגיבויים, ומחיקה מול גיבויים) **C8**, **C7**. תקופה מול בקשות מחיקה **C11**.
02/03 טיפול בבקשות של אנשים	מי רשאי לבקש, אימות זהות, מועדים, אגרות, פטורים, שלמות של ייצוא ידני, מה אומרים לפונה **C11**. **C8**, **C10**, **C7**.
02/04 תבנית הודעת פרטיות של הארגון	האם התבנית מכסה את מה שחייבים לומר, **C10**. **C13**, **C9**, **C6**, **C5**, **C4**, **C3**, (הודעה לעומת הסכמה אצל טכנאים) **C2**, **C1** ומה חסר בה.

מסמך	שאלות
02/05 תבנית הגדרת מאגר ושורת נוהל אירוע	חובות דיווח על אירוע אבטחה: למי, באילו ספים ובאילו מועדים. **C12** . **C11**, **C8**, **C7**, **C6**, **C5**, **C4**, **C1**
02/06 תבנית מדיניות שמירה	האם הטבלה והתקופות סבירות. **C11**, **C10**, **C8**, **C7**, **C3**

4.2 ההודעה לעובדים על שיתוף נתוני המכשיר (תיקייה 03, גרסה v3, עברית)

1. **בסיס חוקי:** האם נדרשת הסכמה מדעת או שמספיקה הודעה מראש, ומה ההבדל כשהשיתוף "אינו חובה".
2. **מיקום ברקע ושעות עבודה:** האם נדרש הסדר נפרד, ובאילו תנאים מותר בכלל. האם הניסוח "לא ישמש להערכת ביצועים, לפיקוח על שעות עבודה או לקבלת החלטות העסקה" מספיק ובר-אכיפה.
3. **חיוב:** האם מעסיק רשאי לחייב עובד להתקין את האפליקציה ולהפעיל חיישנים ("חיישנים נדרשים"), ומה ההשלכה על מי שמסרב.
4. **שמירה ומחיקה:** תקופת שמירה סבירה לנוכחות ולמיקום ונוסח המחיקה. יש לשים לב: ההודעה מציינת "30 ימי יומן אירועים" כברירת מחדל, בעוד שבמפרט נקבעה גם שמירה של 7 ימים להיסטוריית נוכחות (ראו סעיף 7 שלהלן).
5. **"מחובר לאתר X":** האם הודעה זו (התאמת Wi-Fi שנעשית בטלפון עצמו) נחשבת מידע מיקום.
6. **ממסר הדחיפה:** האם נדרש הסכם עיבוד (DPA) ומול מי; האם ההודעה צריכה לפרט את Apple, Google ו-Cloudflare.
7. **נוסחי הרשאות מערכת ההפעלה:** נוסח לכל הרשאה של Apple (usage descriptions) ולהצהרת מיקום ברקע ב-Google Play. טרם נכתבו, והם תלויים בתשובתכם.
8. **עובדים שמבקשים לפרוש:** האם מותר לדרוש התקנה, ומה קורה עם מידע שכבר נשמר.

4.3 הודעת הפרטיות לטכנאים חיצוניים (תיקייה 04)

התדריך (04/01) כולל 13 שאלות ממוספרות בסעיף 9 שלו, וכולן חלות כאן. הנוסחים לבדיקה נמצאים ב-04/02 (הצעה בארבע שפות) וב-04/03 (הנוסח הסופי הנוכחי), והמפרט של הודעת אימות הטלפון ב-04/04. בנוסף:

1. האם ניתן להסתפק באישור של הספק (שמאשר בשם הטכנאי) במקום אישור של הטכנאי עצמו.
2. שמירת פרטי טכנאי "עד שהארגון מוחק" ללא תקופה קבועה (C3); ומסמך 04/05 (הצעת PUB-03), שלפי החלטת הבעלים יושמה בקוד: פרטי טכנאי שהוקלדו על ידי ספק ולא אושרו נמחקים אחרי 90 ימים כברירת מחדל, ויש תקרה של 10 לספק.
3. סעיף 11 לחוק (חובת ההודעה בעת איסוף) לגבי טכנאי שנאסף עליו מידע דרך הספק.
4. וואטסאפ ו-Meta כמעבד, תמונת כניסה, רישום מאגר, ועיון ותיקון.
5. **ביקורת שפות:** הנוסחים בערבית וברוסית טרם נבדקו על ידי דוברי שפת אם. אם יש בידיכם מי שיכול, נשמח; אחרת יבוצע בנפרד.

4.4 נוכחות בנייד, ממסר דחיפה ועיבוד אצל צדדים שלישיים (תיקייה 05)

1. **05/01 מפרט CR-027 (אנגלית):** האם התיאור של איסוף החיישנים, השמירה (7 ימים להיסטוריית נוכחות, 30 ימים ליומן אירועים), ומה שנשמר בממסר (רק sha256 של טוקן הממסר וטוקן הדחיפה) תואמים את מה שנמסר בהודעה לעובדים.
2. **05/02 טיוטת בקשה ל-Cloudflare להסכם עיבוד (DPA):** לאשר את הנוסח לפני שליחה (טרם נשלחה), איזו גרסת DPA ותוכנית מתאימות, מי בעל המאגר ומי המעבד בכל זרימה (הממסר נמצא בחשבון של SmplWise; שמות המארחים של הלקוחות תחת חשבון הבעלים).

3. **05/03 תבנית וואטסאפ לאישור Meta (טיוטה, לא הוגשה):** נוסח השורה "הכניסות נרשמות", שם השולח "SmplWise Arx" במקום שם הארגון, ותקינות ההגשה.

4.5 רקע אבטחה (תיקייה 06)

מסמכי הרקע מתארים את מצב האבטחה של המוצר, ללא פרטי מעבדה. נבקש התייחסות כללית: האם התיאור של אמצעי האבטחה מספיק כבסיס ל"הצהרת אבטחה" ללקוח, ואילו חובות מכוח תקנות אבטחת מידע חלות.

4.6 אינדקס הפריטים הפתוחים (תיקייה 07)

מסמך 07/01 הוא רשימת 27 הפריטים שנאספו ב-24.10.2026, עם סטטוס לכל אחד (טיוטה / חלקי / לא התחיל). נבקש לסמן אילו מהם חוסמים הפעלה אצל לקוח לדעתכם.

5. נושאים רוחביים

1. **תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות:** אילו שינויים בו משפיעים על המסמכים (הגדרות, חובות ממונה, סמכויות אכיפה, הסדרי מאגרים, עיבוד על ידי מעבד), ומה הלוחות הזמנים הרלוונטיים.
2. **שני תפקידים בו-זמנית:** SmplWise מספקת תוכנה שרצה אצל הלקוח, וגם מפעילה שירותי ענן (ממסר דחיפה, ממסר יומנים מתוכנן). נבקש חלוקת תפקידים לפי כל זרימה (בעל מאגר / מעבד / ספק בלבד).
3. **הסכם עיבוד מידע מול לקוחות (DPA):** לא קיים. נבקש נוסח או תבנית, ובהקשר זה את חלוקת התפקידים בין "מקומי אצל הלקוח" לבין "ממסרים של SmplWise".
4. **העברה לחו"ל:** Cloudflare, Apple, Google, Meta.

6. מסמכים שחסרים ואינם בחבילה

אלה פריטים שנדרשים לדעתנו אך טרם נכתבו, ונבקש נוסח או תבנית (פירוט ב-07/01):

- תנאי שימוש במוצר.
- סעיף הגבלת אחריות (במיוחד לגבי הכרזות חירום, פתיחת דלתות והתראות).
- הצהרת אבטחה ללקוח.
- הסכם עיבוד מידע (DPA) מול לקוחות.
- תנאי שימוש לשותפים (ממשק שותפים).
- הודעת פרטיות למבקרים (הזמנות מבקרים; מחיקה אוטומטית 30 ימים אחרי הביקור).
- הודעת פרטיות לקליטת בקשות שירות בוואטסאפ (רשימה סגורה של מספרים מוכרים).
- הודעת פרטיות והסכם עיבוד לממסר היומנים המרכזי.

7. דברים פתוחים שזיהינו (לידיעתכם, לא מסקנות משפטיות)

אלה אי-התאמות בין המסמכים לבין התנהגות המוצר, או הנחות שלא אומתו. הרשימה אינה ממצה.

1. **קריאות שירות סגורות אינן נמחקות אוטומטית.** התאריך `purge_after` (סגירה + 730 ימים כברירת מחדל) נרשם, אך אין קוד שמוחק בפועל. אמירה כמו "קריאות סגורות נמחקות אחרי N ימים" אינה נכונה כרגע.
2. **ההודעה לטכנאי (n2) מול החלטות קודמות:** היא מפנה ל"מנהל הבניין" ולא לשם הארגון; הודעת קוד הכניסה נפתחת בשם המוצר ולא בשם הארגון; בהודעת אימות הטלפון לטכנאי לא הייתה שורת פרטיות (המפרט 04/04 מתאר תיקון שבוצע בגרסה 2.9.3).
3. **ההודעה n2 מציינת מדיניות שמירה של הארגון** ("עד שהארגון מוחק, לפי מדיניות השמירה שלו"), אבל במוצר אין אובייקט כזה; עד שארגון יכתוב מדיניות (מסמך 02/06) המשפט מפנה למשהו שאינו קיים.

4. **רשומות כניסה ותמונות כניסה:** ההודעה אומרת שזמן הכניסה והדלת (ותמונה, אם הופעלה) נשמרים; Arx אינו שומר אירועי דלת, והם נשמרים במערכת הכניסה, ששמירתה לא אומתה (C7).
5. **התדריך לעורך הדין על הטכנאים (04/01) מעודכן לגרסה 2.7.1 ויש בו חלקים שהתיישנו:** הוא מציין שאין פעולת דחייה ושההודעה היא בגוף שני בעברית ובאנגלית בלבד. בגרסאות מאוחרות יותר נוספו דחייה ומחיקה, דוח "דורש בדיקה" עם תזכורת שנתית, והודעה בארבע שפות. הערה בתדריך שייצוא איש הקשר אינו כולל הרשאות כניסה עדיין נכונה.
6. **ההודעה לעובדים v3 אינה מתארת את ההתנהגות בפועל עדיין:** לפי החלטה, התאמת ה-Wi-Fi תתבצע בטלפון ולשרת יישלח רק "מחובר לאתר X". בקוד הנוכחי שתי האפליקציות עדיין שולחות חתימה (hash) של שם הרשת. **עד שהשינוי ייבנה ויבדק אין להציג את ההודעה כמדויקת.**
7. **ברירות מחדל לשמירה של נוכחות:** במסמכים שונים מופיעים 7 ימים (היסטוריית נוכחות) ו-30 ימים (יומן אירועים). נבקש לאשר שההודעה לעובדים מבחינה ביניהם נכון.
8. **נוסחי ערבית ורוסית** בהודעות הטכנאים טרם נבדקו על ידי דוברי שפת אם.
9. **הסכמה (opt-in) לוואטסאפ:** לא נמצא מסמך נפרד שמגדיר אילו הסכמות נדרשות לפי סוג הודעה (שירות, כניסה, התראה).
10. **אין ייעוץ משפטי בשלב הפיתוח:** לפי החלטת הבעלים, כל הנוסחים נכתבו על ידי צוות הפיתוח בלי בדיקה משפטית, ואף אחת מהתכונות הרגישות (נוכחות, גישת טכנאים) אינה מופעלת אצל לקוח לפני שהבדיקה תושלם.

8. מה אנו מבקשים מכם לציין

- שעות ואומדן עלות לפני תחילת העבודה, אם אפשר.
- אם נדרש מידע נוסף או פגישת הסבר, ונשמח לתאם.
- אם חלק מהשאלות חורגות מתחום ההתמחות שלכם (למשל דיני עבודה לעניין חיוב עובדים), נא לציין זאת כדי שנפנה לעורך דין מתאים.

בתודה,

[שם הבעלים והחברה]